

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4283/2530

นายวินัย ใจเด็ด
บริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัยระบุว่าการกระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายต่อพนักงานของบริษัท ฯ บริษัทจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย โดยมีได้ระบุว่าจะต้องเป็นการกระทำเฉพาะภายในบริษัท ฯ ดังนั้น แม้โจทก์จะตบหน้า ส. ซึ่งเป็นพนักงานด้วยกันภายนอกบริษัท ฯ ก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวแล้ว การที่บริษัทจำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้จัดการ จำเลยทั้งสองรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำต่อมาจำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ทำร้ายร่างกายนายสุพจน์ พนักงานของจำเลยที่ ๑ ที่ร้านขายข้าวแกงนอกบริเวณบริษัทจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยทั้งสองอ้างว่าเป็นความผิดต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เพราะข้อตกลงดังกล่าวใช้บังคับได้เฉพาะภายในบริเวณบริษัทของจำเลยที่

๑ เท่านั้น ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างของจำเลยทั้งสองและรับโจทก์กลับเข้าทำงาน โดยให้จำเลยทั้งสองจ่ายเงินเดือนนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันกลับเข้าทำงาน

จำเลยทั้งสองให้การว่า การทำร้ายร่างกายพนักงานของบริษัทโดยเจตนา เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง อันเป็นความผิดร้ายแรงมีโทษถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นการกระทำภายในบริษัท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด กับสหภาพแรงงานทอผ้ากรุงเทพ ว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัยระบุว่า การกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายต่อพนักงานของบริษัท ฯ หัวหน้างาน ยามรักษาการณ์ โดยเจตนา บริษัท ฯ จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวมิได้ระบุว่าจะต้องเป็นการกระทำเฉพาะภายในบริเวณบริษัทของจำเลยที่ ๑ แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการทำร้ายพนักงานของบริษัทด้วยกันนั้น แม้จะเป็นการกระทำนอกบริษัท ก็จะเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีในหมู่พนักงานด้วยกัน อันจะเป็นเหตุให้ต้องกระทบกระเทือนต่อการดำเนินงานของบริษัทจำเลยที่ ๑ ได้ ฉะนั้น การที่โจทก์ตบหน้านายสุพจน์ ด้วยเหตุที่โจทก์เข้าใจว่านายสุพจน์เป็นผู้รายงานหัวหน้าโจทก์ว่าโจทก์ละทิ้งงานจนเป็นเหตุให้โจทก์ต้องถูกพักงาน แม้ที่เกิดเหตุจะเป็นภายนอกบริษัทของจำเลยที่ ๑ ก็ตาม ก็ถือได้ว่าการกระทำของโจทก์ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วทั้งพฤติการณ์ของโจทก์ดังกล่าวก็เป็นเหตุอันสมควรที่
จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้ กรณีมิใช่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

พิพากษายืน

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

ศาลแรงงานกลาง - นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>